STATUTEN

Verein Orchestra Aurea

1. Name und Sitz

Unter dem Namen „Orchestra Aurea“ besteht auf unbestimmte Dauer ein Verein gemäss Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Luzern.

2. Ziel und Zweck

Der Verein „Orchestra Aurea“ hat zum Zweck, das musikalische Kulturschaffen in Luzern und Umgebung nachhaltig zu fördern. Dabei steht das gemeinnützige Interesse im Vordergrund, einer breiten Öffentlichkeit den Zugang zu klassischer sinfonischer Musik zu ermöglichen.

3. Mittel

Zur Verfolgung des Vereinszweckes verfügt der Verein über Mitgliederbeiträge, Zuwendungen von Institutionen, Privatpersonen und Vereinen, Vermächtnisse, Legate, Erträge aus eigenen Veranstaltungen sowie Spenden und Zuwendungen aller Art.

Die Mitgliederbeiträge werden jährlich durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. Ehrenmitglieder und amtierende Vorstandsmitglieder sind vom Beitrag befreit.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

4. Mitgliedschaft

Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, denen der Vereinszweck ein Anliegen ist und somit die Tätigkeit des Orchesters finanziell und moralisch unterstützen.

Ordentliche Mitglieder sind diejenigen, die auf Antrag Mitglied geworden sind und regelmässig den Mitgliedsbeitrag zahlen.

Ehrenmitgliedschaften werden von der Mitgliederversammlung auf Antrag des Vorstands oder eines Einzelmitglieds an Personen verliehen, welche sich durch besondere musikalische und künstlerische, kulturelle, humanitäre, soziale oder karitative Verdienste ausgezeichnet haben. Ehrenmitgliedschaft kann auch juristischen Personen verliehen werden, wenn diese besondere Verdienste und Unterstützung im musikalischen, künstlerischen, kulturellen, humanitären, sozialen und karitativen Bereich für den Verein geleistet haben. Ehrenmitglieder haben kein Stimmrecht.

Die Aufnahme von neuen Mitgliedern kann jederzeit erfolgen. Aufnahmegesuche sind an den Vorstand zu richten; über die Aufnahme entscheidet der Vorstand endgültig.

5. Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt: bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung der juristischen Person.

6. Austritt oder Ausschluss

Der Austritt ist nur auf Ende des Kalenderjahres möglich. Das Austrittschreiben muss vor Ende des Kalenderjahres an den Vorstand gerichtet werden.

Der Ausschluss eines Mitgliedes kann nur aus schwerwiegenden Gründen durch Beschluss des Vorstandes erfolgen. Als schwerwiegender Grund gilt insbesondere die Schädigung der Interessen des Vereins in finanzieller oder moralischer Form. Die Entscheidung ist in jedem Fall nach Anhörung des betroffenen Mitglieds zu treffen, schriftlich zu begründen und sofort wirksam.

Das betroffene Mitglied kann gegen den Entscheid des Vorstandes innert 30 Tagen nach Bekanntgabe durch einen schriftlichen Antrag an die nächste Mitgliederversammlung rekurrieren. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung ist endgültig.

Bleibt ein Mitglied trotz Mahnung den Mitgliederbeitrag schuldig, kann es vom Vorstand ohne Weiteres ausgeschlossen werden.

Ausgetretene und ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.

7. Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand
c) die Revisionsstelle

8. Mitgliederversammlung

Das oberste Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung.

Die Mitgliederversammlung hat die folgenden Aufgaben und Kompetenzen:

a) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
b) Genehmigung des Jahresberichtes des Präsidenten
c) Entgegennahme des Revisionsberichtes und Genehmigung der Jahresrechnung
d) Entlastung des Vorstandes

e) Wahl des Präsidenten und der übrigen Mitglieder des Vorstandes sowie der Revisoren
f) Festsetzung der Mitgliederbeiträge
g) Kenntnisnahme des Tätigkeitsprogramms und des Jahresbudgets
h) Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes und der Mitglieder
i) Ernennung von Ehrenmitgliedern
j) Änderung der Statuten
k) Entscheid über Ausschlussrekurse
l) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins

Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand jährlich, innerhalb der ersten vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, unter Einhaltung einer Frist von mindestens 21 Tagen durch schriftliche Mitteilung (Brief, Fax, E-Mail) an jedes Mitglied unter Angabe von Ort, Zeit und Datum sowie der Traktandenliste einberufen.

Anträge von Mitgliedern für zusätzliche Geschäfte zuhanden der Mitgliederversammlung sind bis spätestens zehn Tage vor der Versammlung schriftlich und begründet dem Vorstand einzureichen.

Ausserordentliche Mitgliederversammlungen werden einberufen, wenn ein Fünftel der Mitglieder dies beantragt oder wenn der Vorstand es für notwendig erachtet; sie können zu jeder Zeit des Jahres vom Vorstand mit einer Frist von mindestens 14 Tagen vor dem geplanten Termin unter Angabe der Traktanden schriftlich (per Brief, Fax, E-Mail) an die Mitglieder einberufen werden.

Jede ordnungsgemäss einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

Die Mitglieder fassen die Beschlüsse mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit fällt der/die Vorsitzende den Stichentscheid.

Statutenänderungen benötigen die Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten.

Über die gefassten Beschlüsse ist zumindest ein Beschlussprotokoll abzufassen.

9. Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten und mindestens einem weiteren Mitglied.

Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.
Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten oder an seiner Stelle die des Vizepräsidenten den Ausschlag.

Der Vorstand erlässt Reglemente. Er genehmigt das vom künstlerischen Leiter erstellte Tätigkeitsprogramm des Orchesters. Er kann Arbeits-/ Fachgruppen einsetzen.

Der Vorstand verfügt über alle Kompetenzen, die nicht von Gesetztes wegen oder gemäss diesen Statuten einem anderen Organ übertragen sind.

Im Besonderen hat der Vorstand die Aufgabe, das Orchester in allen Belangen im Sinne des Vereinszwecks zu unterstützen. Er nimmt die Interessen des Orchesters wahr und ergreift die erforderlichen Massnahmen für eine gute Koordination des Orchesters.

Der Vorstand konstituiert sich selbst.

Der Vorstand versammelt sich, so oft es die Geschäfte verlangen. Jedes Vorstandsmitglied kann unter Angabe der Gründe die Einberufung einer Sitzung verlangen.

Sofern kein Vorstandsmitglied mündliche Beratung verlangt, ist die Beschlussfassung auf dem Zirkularweg (auch E-Mail) gültig.

Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich und unentgeltlich tätig; er hat Anrecht auf Vergütung der effektiven Spesen.

10. Revisionsstelle

Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsrevisoren oder eine juristische Person, welche die Buchführung kontrollieren und den Vorstand zuhanden der Mitgliederversammlung Bericht erstattet.

Die Amtszeit beträgt zwei Jahre; Wiederwahl ist zulässig.

11. Zeichnungsberechtigung

Der Vorstand regelt die Zeichnungsberechtigung kollektiv zu zweien.

12. Haftung

Für Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.

13. Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann durch Beschluss einer ordentlichen oder ausserordentlichen Mitgliederversammlung mit dem Stimmenmehr von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder erfolgen.

Bei der Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an eine steuerbefreite Organisation in der Schweiz, welche den gleichen oder einen ähnlichen Zweck verfolgt. Die Verteilung des Vereinsvermögens unter den Mitgliedern ist ausgeschlossen.

14. Inkrafttreten

Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung vom 15. Mai 2025 angenommen und sind mit diesem Datum in Kraft getreten.

Luzern, 15. Mai 2025

Die Gründungsmitglieder

Mag. Fausto Corbo



Hans-Peter Marbet



Helene Tezzele Knüsel



Dr. Jörg Hillebrand

